

0001624-97.2014.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... criminal definitiva pela prática de roubo duplamente majorado e ostentava a condição de foragido da Justiça, com notícias, ainda, de que vinha utilizando documento público falso para frustrar a execução das penas que lhe foram impostas. Inteligência do art. 44, § 3º, do Código Penal. Incidência da Súmula 269 do STJ. Apelação defensiva desprovida. (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17)32721345 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

0001624-97.2014.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001624-97.2014.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

ODAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 304 c/c o artigo 297, caput, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 30 de abril de 2013, por volta das 10h20min, na Rua Nossa Senhora da Aparecida, n.º 206, Centro, em Américo de Campos, fez uso de documento público falsificado consistente na Carteira Nacional de Habilitação falsificada por Adenilson dos Santos (fls. 181/183).

O corréu ADENILSON DOS SANTOS, denunciado por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, não foi localizado para citação pessoal. Em razão disso, determinou-se o desmembramento do feito, prosseguindo esta ação apenas em desfavor de Odaercio (fls. 369/371 e 372/374).

Laudo pericial a fls. 10/12.

A denúncia foi recebida aos 12 de fevereiro de 2019 (fls. 184/185). O réu Odaercio foi citado (fls. 247) e apresentou resposta à acusação (fls. 297/298).

Na audiência de instrução realizada em 07/10/2021 foi inquirida a testemunha Thiago Roque das Neves. Após, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. Com a palavra, a Promotoria de Justiça expôs, em síntese, que as provas produzidas no curso da instrução demonstraram cabalmente que o réu praticou o ilícito penal descrito na exordial, impondo-se a condenação. A Defesa requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi deferido (fls. 410/411 e registro audiovisual).

A Defesa, em suas razões finais, requereu a absolvição do réu por atipicidade da conduta, bem como pela falta de provas suficientes para condenação (fls. 433/436). É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é procedente. Vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada pelo(a)(s) boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), laudo pericial (fls. 10/12) e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Em relação à autoria, também não restam dúvidas.

A testemunha Thiago, policial militar, em juízo, afirmou que se recorda dos fatos, mas que, devido ao tempo, não se recorda dos detalhes. Disse que se lembra da fiscalização realizada e da abordagem ao réu, mas que não se lembra o que ele disse. Disse que realizava fiscalização de trânsito, solicitou a CNH do réu e, após fornecida, constatou que se tratava de documento não autêntico (conforme registro audiovisual).

O acusado Odaércio, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que tomou conhecimento de que a sua CNH era falsificada quando foi abordado pelo PM Thiago no dia dos fatos. Respondeu que comprou a habilitação de pessoa que não se recorda o nome, pelo preço de R\$2.000,00, e acreditava ser documento autêntico. Disse que não fez aula prática de direção e tampouco passou por exame médico. Por fim, respondeu que não tem nada contra a testemunha, que trabalha e que nunca foi preso ou processado criminalmente (conforme registro audiovisual).

Com efeito, a testemunha, sob o crivo do contraditório, confirmou que realizava fiscalização de rotina e, após abordar o réu na condução de veículo automotor, ele forneceu ao militar CNH que se verificou ser falsa.

E o acusado, em seu interrogatório, confirmou que portava e fez o uso do documento em questão (falso), mas salientou que não sabia e nem tinha condições de saber que se tratava de CNH não autêntica.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta.

Tal como exposto pelo Ministério Público em suas razões finais, é de conhecimento público e notório o complexo procedimento para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação no Brasil, sendo necessário que o cidadão realize curso teórico, curso prático, avaliação teórica, avaliação prática e exames médicos.

E isso é de conhecimento do réu, que salientou em seu interrogatório que adquiriu a CNH apreendida de pessoa que lhe ofereceu um procedimento menos burocrático do que aquele oferecido pelas autoescolas. Também asseverou o denunciado que jamais se submeteu a avaliação teórica, prática ou médica.

Assim, a tese de que o réu não sabia da origem ilícita do documento não se sustenta.

Em resumo, foi possível extrair o elemento subjetivo do tipo pelo fato de ter o acusado, conforme narrado pelo mesmo, adquirido de modo irregular o indigitado documento.

Também não há nos autos elementos que possam demonstrar que se tratou de falsificação grosseira.

O laudo técnico de fls. 10/12 apenas atesta que se trata de documento falso por falta de adequação aos característicos de documento público oficial, mas nada esclarece sobre a existência de falsificação grosseira.

Além disso, bem se pode observar da cópia de fls. 6 que o documento em questão poderia ser eficazmente utilizado para que produzisse efeitos perante a sociedade,

porquanto bastante semelhante aos documentos públicos autênticos da mesma natureza. Sobre o caso, pertinente a citação a Mirabete e Fabbrini:

Para os fins penais, para que ocorra o crime de falsum é necessária a relevância jurídica do escrito, ou seja, que a expressão do pensamento nele contido tenha possibilidade de gerar consequências no plano jurídico, seja ela material ou moral. É indispensável que seja apto para fundar ou amparar pretensão jurídica ou provar fato juridicamente relevante. Em consequência, a falsidade documental não existe sem ao menos a possibilidade de dano, de prejuízo para terceiro. Falsidade inócua, sem qualquer repercussão na órbita dos direitos ou obrigações de quem quer que seja, não constitui ilícito penal.

Por fim, é indispensável que haja a imitação da verdade (*imitatio veri*), que a falsidade seja idônea para iludir um número indeterminado de pessoas. Deve ele apresentar-se com aparência de verdadeiro. Segundo a jurisprudência, não se exige a *imitatio veri* quando a falsificação é efetuada em título de crédito de forma que não seja percebida pelo ofendido ou terceiro. Não há crime de falsidade, porém, se o documento não pode enganar, não tem capacidade de, por si mesmo, iludir o *homo medius*. Não se exige, todavia, que a falsidade seja perfeita, bastando uma razoável imitação de documento verdadeiro, idôneo para enganar a maioria das pessoas.

Por essa razão, a falsificação grosseira, reconhecida facilmente, perceptível *icti oculi*, que se faz sentir desde logo que o agente não teve cuidado de imitar a verdade, não configura o crime de falsum. Contudo, tanto a falsificação grosseira como aquela em que não há a intenção de imitar o documento verdadeiro podem servir de meio para a prática de outro delito, como o estelionato, o peculato etc. Mas já se tem decidido que o crime não se desnatura se, embora grosseira a falsidade, em tese, tenha ela atingido o fim a que se destinava.

A jurisprudência predominante não concluiu de modo diferente:

USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade material do documento apreendido. Policiais civis que confirmaram o uso de documento público falso, cuja inautenticidade fora constatada na delegacia, por meio do sistema próprio. Acusado que admitiu portar o documento público materialmente falso, mas negou sua apresentação aos policiais. Negativa isolada nos autos. Condenação mantida. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. PESSOA FORAGIDA DA JUSTIÇA. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. É formalmente típica a conduta de apresentar documento público ou particular falso, porquanto não abrangido tal comportamento no exercício da autodefesa. Precedentes. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.

INEXISTÊNCIA. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se tratar de falsificação grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de gerar ludibriar a outrem, hipótese não verificada nos autos, tanto é que a falsidade material do documento apresentado pelo acusado foi constatada somente na delegacia, por meio de sistema próprio da Polícia Civil. Tese defensiva de crime impossível afastada. PENAS. É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Penas mantidas. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A reincidência do acusado, além de justificar a fixação do regime inicial semiaberto, impede a concessão do *sursis* penal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ainda que não se trate de recidiva específica, pois, no caso dos autos, as penas alternativas não se apresentam socialmente recomendáveis, ante as circunstâncias em que o crime foi praticado pelo acusado, o qual possui condenação criminal definitiva pela prática de roubo duplamente majorado e ostentava a condição de foragido da Justiça, com notícias, ainda, de que vinha utilizando documento público falso para frustrar a execução das penas que lhe foram impostas. Inteligência do art. 44, § 3º, do Código Penal. Incidência da Súmula 269 do STJ. Apelação defensiva desprovida. (TJSP; Apelação Criminal 0042166-04.2017.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 22/07/2019)

Uso de documento falso - alegação de nulidade, por ausência de realização da audiência de custódia - inoportunidade - pretendida a absolvição por ATIPICIDADE DA

CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - - CIÊNCIA DA FALSIDADE EVIDENCIADA - DOLO PRESENTE - FALSIFICAÇÃO CAPAZ DE ENGANAR TERCEIROS - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0030802-69.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento falso - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas ou atipicidade de conduta- Improcedência - Os depoimentos das testemunhas de acusação e as demais provas acostadas aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - A falsificação do documento não é grosseira, quando é necessária a realização de exame pericial, para a constatação do falso - Pena imposta e regime prisional adequados à espécie - Recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0051259-98.2011.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)

Desse modo, impõe-se a prolação de sentença de procedência.

Passo à fixação das penas.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, sobretudo a inexistência de maus antecedentes, fixo a pena base no mínimo legal: dois anos de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes aplicáveis, tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que torno tal reprimenda definitiva.

Ex vi do disposto no artigo 33 do Código Penal, o regime adequado de cumprimento inicial da pena é o aberto.

No que tange à pena de multa, conforme o supra exposto, fixo-a em dez dias-multa.

Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 304 c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, CONDENO ODAÉRCIO RIBEIRO DOS SANTOS às penas de dois de reclusão, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa com o valor unitário no mínimo no legal cominado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

Condeno, ainda, o réu, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei n.º 11.608/03, com a observância de que é beneficiário da gratuidade processual.

O réu respondeu ao processo solto e não houve alteração fática, de modo que poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 05 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA